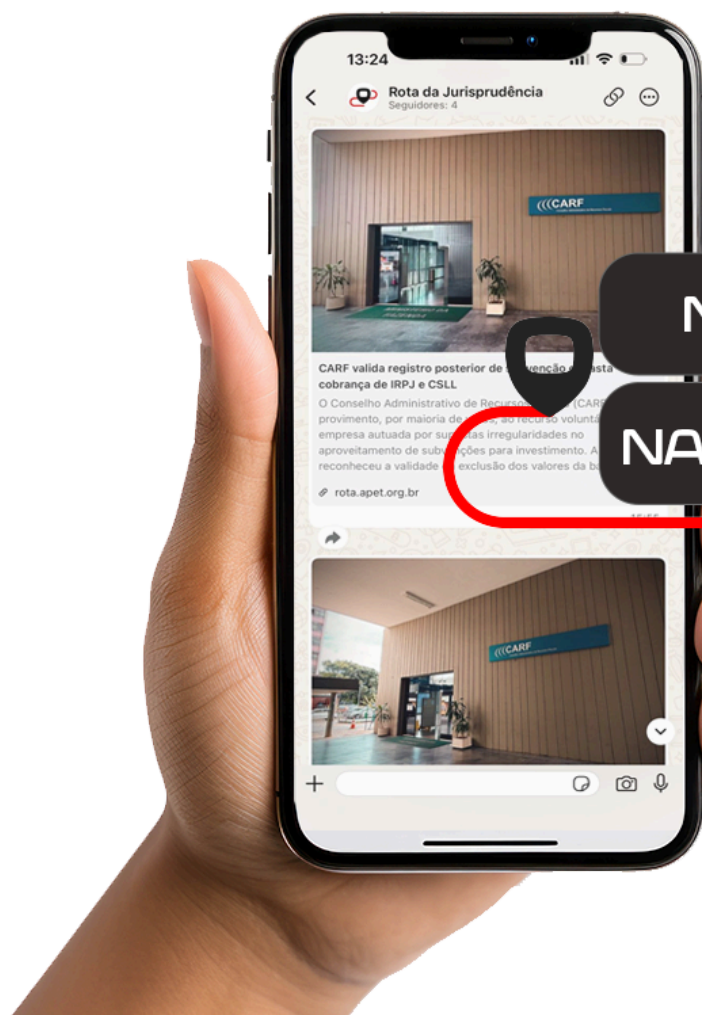




NEWSLETTER

NA SUA MÃO

Acompanhe nossa newsletter diária e tenha a segurança de estar sempre atualizado com as principais decisões tributárias das últimas 24 horas, reunidas em um único canal especializado, com cobertura completa do STF, STJ, CARF, Receita Federal e TIT-SP.

## STJ AVALIA SE LIMITE DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DEVE CONSIDERAR IRRF SOBRE ELES

A 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça começou a julgar nesta terça-feira (3/2) se o limite para o pagamento dos juros sobre capital próprio (JCP) deve considerar o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre tais valores.

Paulo Sérgio Domingues votou pela incidência do IRRF apenas após a definição do valor a ser deduzido do lucro para JCP



Clique aqui e entre no canal de Whatsapp da APET

O julgamento foi interrompido por pedido de vista do ministro Gurgel de Faria, após o voto do relator, ministro Paulo Sérgio Domingues. O tema é inédito na jurisprudência do STJ.

Os juros sobre capital próprio representam a remuneração daqueles que investiram dinheiro na atividade da empresa — tal qual um empréstimo. Esse pagamento não depende do sucesso do negócio.

O artigo 9º da Lei 9.249/1995 limita os valores pagos a título de JCP a 50% dos lucros do exercício, calculados antes da dedução dos próprios juros. Já o IRRF incide sobre os JCPs à alíquota de 15%.

Para a Fazenda Nacional, o limite para o cálculo dos juros sobre capital próprio deve considerar a incidência do IRRF. Isso reduziria o montante a ser pago em juros sobre capital próprio pela empresa e, inclusive, diminuiria a dedução da base de cálculo do IRPJ e CSLL.

#### Limite do JCP

Até o momento, o contribuinte está vencendo a disputa jurídica. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu que primeiro é preciso identificar o limite para o pagamento dos JCPs para só depois aplicar o IRRF.

O ministro Paulo Sérgio Domingues votou por manter essa posição. Para ele, trata-se de uma questão de lógica: só é possível calcular os 15% do IRRF depois de saber quanto a empresa vai deduzir do lucro para pagamento de JCP. Isso porque 50% dos lucros do período é o limite máximo para a dedução.

Isso não impede a empresa de pagar menos ou inclusive não pagar nada, o que altera a base de cálculo do imposto retido na fonte.

“Tem-se que, primeiro, fazer a apuração do lucro líquido. A partir daí, encontrar o limite de 50%. Só então a empresa vai deduzir os juros sobre capital próprio. O IRRF só poderá ser cobrado em 15% do valor que ela decidir pagar. O acionista receberá os outros 85%”, explicou Domingues.

REsp 1.985.788

Danilo Vital

é correspondente da revista Consultor Jurídico em Brasília.



## Curso de Extensão Tributação da Atividade Imobiliária à Luz das Reformas Tributárias – 4ª Turma – 27/05/26

👁 231



## Tributação do Agronegócio Reforma Tributária – 23/05/26

👁 647

## MP Editora: Lançamentos



## Continue lendo

### Com recursos em queda, STJ tem 33 teses tributárias vinculantes para resolver

👁 26

👁 21

[Leia mais →](#)

### STJ julga tributação da tabelamento do álcool

👁 19

[Leia mais →](#)

## Institucional



Quem somos

Memorial

Prêmios da APET

Prêmio “Bulhões Pedreira 100 Anos do Imposto de Renda no Brasil”

Prêmio Alcides Jorge Costas – “Reflexões sobre a Reforma Tributária do Consumo”

Títulos Honoríficos

## Cursos



## Conteúdos



## Eventos



## Faça parte



## Assine nossa newsletter

Receba boletins com novidades sobre a APET e sobre o universo jurídico tributário.

WhatsApp



Não sou um robô

reCAPTCHA  
Privacidade - Termos

Assinar

## Entre em contato

 (11) 3105-6191

 (11) 3105-7132

 (11) 9 7507-4186

 SEG a SEX - 08:00 às 17:30

## Onde estamos

 Rua Dr Rafael de Barros, nº 209, Paraíso, São Paulo/SP. Segundo Andar

